

บทที่ 13

ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

1. ความเบื้องต้น

ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็นหลายประเภท ตั้งแต่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ คัดกรองพันธุ์พืช ผังภูมิวงจรรวมและความลับทางการค้า คำว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” (Intellectual Property: IP) มาจากคำว่า “ทรัพย์สิน” และ “ปัญญา” มีความหมายครอบคลุมถึงผลผลิตที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งอันจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย¹ การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายจึงมีความสำคัญที่ก้าวไปถึงการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกชน (Individual Rights) เพื่อเป็นการรับประกันสิทธิของผู้สร้างสรรค์ ยิ่งกว่านั้น การต่อยอดองค์ความรู้และเกิดสิ่งใหม่ๆยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวม อาทิ การคิดค้นยารักษาโรค การประดิษฐ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม เป็นต้น มีความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม และยังเป็นสิ่งที่มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ทำให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีแนวคิดสนับสนุนอยู่หลายแนวทางด้วยกัน โดยเฉพาะทฤษฎีการตอบแทนและให้รางวัล (Reward Theory) ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญที่สุดในเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ดังที่ปรากฏในแนวคิดของนักคิดอย่างอดัม สมิท (Adam Smith) (ค.ศ.1723–1790) นักกฎหมายซึ่งต่อมากลายมาเป็นบิดาแห่งนักเศรษฐศาสตร์ เชื่อว่ากลไกการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะเกิดประโยชน์สูงสุดหากเป็นไปอย่างเสรีและเป็นไปตามกลไกตลาดปราศจากการแทรกแซงของรัฐ มุมมองของอดัม สมิท ก่อให้เกิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญที่ว่า รัฐบาลควรเข้ายุ่งเกี่ยวในเรื่องเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด รัฐมีหน้าที่เพียงรักษาความสงบเรียบร้อยและความยุติธรรมในสังคมเท่านั้น ทฤษฎีดังกล่าวเรียกว่า “Laissez Faire” เป็นทฤษฎีที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาในเรื่องเศรษฐศาสตร์จนถึงปัจจุบัน อันที่จริงผลงานของอดัม สมิท ในหนังสืออมตะ (Classic) เรื่อง “ความมั่งคั่งของชาติ” (Wealth of Nations) ซึ่งปกติดัดค้านการแทรกแซงของรัฐที่ก่อให้เกิดการผูกขาด ยอมรับว่าการออกกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยรัฐ ถือเป็นการกระทำที่ชอบธรรมตามหลัก Reward Theory เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้คิดค้น²

1. Lionel Bently and Brad Sherman, *Intellectual Property Law* (Oxford: Oxford University Press, 2008) 1-2. ดูคำอธิบายเกี่ยวกับนิยามของคำว่า ทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มเติมใน ไซยยศ เหมะรัชตะ, *ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา: พื้นฐานความรู้ทั่วไป* (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2555) 7.
2. Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776) edited by Edwin Cannon, *Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (United States: University of Chicago Press, 1976) Book V, Chapter I, 338.

2. ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง

คำว่า ลิขสิทธิ์ มาจากคำว่า สิทธิในการคัดลอก หรือ “Right to Copy” ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น³ ลิขสิทธิ์จึงเป็นทรัพย์สินที่ครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ อาทิ สิทธิในทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) สิทธิทางศิลปวัฒนธรรม (Cultural Rights) หรือธรรมสิทธิ (Moral Rights) และเกิดการคุ้มครองทันทีที่งานได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น บทนี้จะกล่าวถึงการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งมีมากมายหลายประเภท ตั้งแต่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่ภาพแพร่เสียง หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ⁴

2.1 งานอันมีลิขสิทธิ์

การคุ้มครองลิขสิทธิ์เกิดขึ้นในทันทีที่งานได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น โดยมีองค์ประกอบตามที่ปรากฏในมาตรา 6 ซึ่งกล่าวถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ว่าหมายความว่า ความครอบคลุมถึง งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่ภาพแพร่เสียง หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผู้ที่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้นไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธี หรือรูปแบบอย่างใด ทั้งนี้ การคุ้มครองลิขสิทธิ์จะไม่ครอบคลุมถึงความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี หรือระบบหรือวิธีใช้ หรือทำงาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์⁵

จะเห็นได้ว่างานที่จะได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และองค์ประกอบข้างต้น โดยมีเงื่อนไขสำคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้

2.1.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Originality) คำว่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คงยากที่จะให้คำนิยามเพราะยังไม่มีบรรทัดฐานสากลว่า ความคิดอย่างไรจึงจะเป็นความคิดที่เรียกว่า “ริเริ่มสร้างสรรค์” อันที่จริงคำว่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องเป็นความคิดที่ใหม่ (New) หรือเป็นความคิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เหมือนกับการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสิทธิบัตร แต่เป็นการดัดแปลงแนวคิดที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิมที่มีอยู่ก็ถือว่าเข้าองค์ประกอบของงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทย

3. มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

4. มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

5. Ibid.

- 2.1.2 การแสดงออกทางความคิด (Expression of Ideas) แต่ทั้งนี้ ไม่คลุมถึงความคิดหรือขั้นตอน กรรมวิธี หรือระบบ หรือวิธีใช้ หรือทำงาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์
- 2.1.3 ความพยายาม (Afford) ซึ่งในที่นี้หมายถึง งานทุกชิ้นที่ได้สร้างสรรค์จะต้องได้มาโดยใช้ความพยายามของผู้สร้างสรรค์ หากเป็นเพียงการได้มาโดยความบังเอิญ หรือโดยอุบัติเหตุก็ไม่ได้ถือว่าได้ใช้ความพยายาม และไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น นาย A คิดที่จะวาดภาพขึ้นมารูปหนึ่ง แต่อธิบายให้นาย ก. ฟังเพื่อวาดออกมาตามจินตนาการที่นาย A ต้องการ กรณีดังกล่าวถือว่ายังไม่มีการใช้ความพยายาม อันจะนำไปสู่การได้มาซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
- 2.1.4 ปริมาณงานเพียงพอตามลักษณะของงาน (Amount of Authorship) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของการได้มาซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์คือต้องมีปริมาณงานที่เพียงพอตามประเภทและลักษณะของงาน (Amount of Authorship) อาทิ งานวรรณกรรม จะต้องมียุทธศาสตร์ตามลักษณะของงานประเภทวรรณกรรม กล่าวคือ มีการอธิบายรายละเอียด มีการบรรยายและเรียบเรียงเป็นเรื่องราว หากเป็นเรื่องชื่อเรื่อง คำโครงหรือหัวข้อ แม้ว่าจะมีความพิสดารหรือความคิดสร้างสรรค์เพียงใด ก็ไม่ถือว่าเป็นงานที่มีปริมาณงานเพียงพอที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ฉะนั้น จะเห็นได้ว่างานหลายๆประเภท ดังต่อไปนี้ แม้ว่าจะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากเพียงใด ก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
- นามปากกา
 - ชื่อของผลงาน (Title of work)
 - ชื่อของสินค้า หรือบริการ
 - ชื่อของบริษัท องค์กร หรือกลุ่มธุรกิจ
 - การเล่นคำ สโลแกน (slogans) คำขวัญ (motto) คำโฆษณาสินค้า
 - สูตร รายการอาหาร เมนูอาหาร ฯลฯ

2.2 ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์

ประเภทหรือลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองไว้มากมายหลายประเภท สรุปได้เป็น 9 ประเภทดังต่อไปนี้

2.2.1 งานวรรณกรรม

งานวรรณกรรม (Literary Works) หมายถึง งานที่นิพนธ์ขึ้นทุกชนิด อาทิ หนังสือ วารสาร ปาฐกถา จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ คำปราศรัย เทศนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปาฐกถา คำปราศรัย เทศนา และสุนทรพจน์⁷

- หนังสือ หมายถึง ข้อความที่พิมพ์หรือเขียน แล้วรวมเป็นเล่ม
- จุลสาร คือ สิ่งตีพิมพ์ที่บอกเรื่องต่าง ๆ ออกมาเป็นคราวๆ
- สิ่งเขียน หมายถึง ความถึง สิ่งที่ปรากฏตัวหนังสือ หรือ ลายเส้น หรือรูปต่าง ๆ
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะมีลักษณะใด
- สิ่งพิมพ์ ได้แก่ สมุด แผ่นกระดาษ หรือวัตถุอื่นใดที่พิมพ์ขึ้น ฯลฯ
- ปาฐกถา สุนทรพจน์ คำปราศรัย หรือเทศนา ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์

จะเห็นได้ว่า งานวรรณกรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ คืองานที่เกี่ยวกับการเขียนทุกชนิด ซึ่งจะถูกนิพนธ์ขึ้นด้วย ภาษาอะไรก็ได้ อาทิ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาคอมพิวเตอร์ก็ได้จะเห็นได้ว่างานวรรณกรรมจึงมีนิยามครอบคลุมงานประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย⁸

2.2.2 งานนาฏกรรม

งานนาฏกรรม (Dramatic Works) มีความหมายครอบคลุมถึงงานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และการแสดงไป⁹ อันจะเห็นได้ว่างานนาฏกรรมเกี่ยวข้องกับการทำท่า หรือการแสดงออกทางท่าทางขึ้นเป็นเรื่องราว ฉะนั้นงานที่ถือว่าเป็นงานนาฏกรรมตามความหมายของกฎหมายลิขสิทธิ์นี้หมายถึง งานละครเวที หรืองานการแสดง โขน หรือลิเก เป็นต้น

2.2.3 งานศิลปกรรม

นอกเหนือจากงานวรรณกรรมและนาฏกรรมแล้ว งานศิลปกรรม (Artistic Works) ถือเป็นงานอีกประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง โดยงานศิลปกรรมไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงคุณค่าทางศิลปะ เนื่องจากคุณค่าดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นนามธรรมและไม่สามารถประเมินค่าได้

นอกเหนือจากงานจะต้องเริ่มต้นจากความงามแล้ว งานศิลปกรรมยังมีความหมายครอบคลุมถึงงานอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี้

7. มาตรา 6 ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
8. Aunya Singsangob, *Computer Software and Information Licensing in Emerging Markets* (The Netherlands: Kluwer Law International, 2003) 33.
9. มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

1) งานจิตรกรรม มีความหมายครอบคลุมถึง งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่งอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่างรวมกันลงบนวัสดุอย่างเดี่ยวหรือหลาย อย่าง¹⁰

2) งานประติมากรรม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง งาน สร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้¹¹ อาทิ งานแกะสลัก งานปั้น งานหล่อ รูปทรง ฯลฯ

3) งานภาพพิมพ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์ และหมายความ รวมถึงแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย

4) งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง งานออกแบบตกแต่ง ภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือการสร้างสรรค์หุ่นจำลอง ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง¹² อันจะเห็นได้ว่างานสถาปัตยกรรมสามารถจำแนกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) อาคาร (2) สิ่งปลูกสร้าง (3) การออกแบบภายในของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง (4) การออกแบบภายนอกของสิ่งปลูกสร้าง และ (5) การสร้างสรรค์แบบจำลอง

5) งานภาพถ่าย ซึ่งหมายถึงงานจำลองภาพเหมือนของวัตถุที่ปรากฏออกมา โดย กรรมวิธีต่างๆที่ทำให้เกิดภาพ¹³ อาทิ ใช้เครื่องมือบันทึกภาพ อัดภาพลงบนกระดาษ/ผ้า ฯลฯ

6) งานภาพประกอบ งานแผนที่ โครงสร้าง ภาพร่างหรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติ ทางภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ ซึ่งโดยปกติภาพประกอบมักปรากฏในงาน วรรณกรรม หนังสือโดยทั่วไปเพื่อให้เกิดมโนภาพ¹⁴ ส่วนแผนที่ หมายถึงภาพที่แสดงสภาพทาง ภูมิศาสตร์¹⁵ เช่น แสดงถึงแม่น้ำ มหาสมุทร อาณาเขตประเทศ สำหรับโครงสร้างหรือภาพร่าง คืองานสร้างสรรค์ที่แสดงหรือบอกเล่าภาพเขียน ภาพวาด แผนผัง หรืองานอื่น ๆ ที่ทำขึ้นแบบ คร่าวๆ แต่ต้องมีลักษณะเป็นส่วนสำคัญของงาน และต้องเป็นส่วนที่ต้องนำมาประกอบกับส่วน สำคัญส่วนอื่นที่จะขาดเสียมิได้ และงานรูปทรงสามมิติจะหมายถึงรูปทรงที่มีความกว้าง ยาวและ ลึก¹⁶ เช่น รูปหุ่น หุ่นจำลอง รูปจำลองโครงเครื่องจักร เครื่องยนต์ ฯลฯ

7) งานศิลปะประยุกต์ ในที่นี้หมายถึง การนำงานศิลปะดังกล่าวข้างต้นมาผสมผสาน รวมกันเป็นผลงาน¹⁷ อาทิ หนังสือการ์ตูน เป็นต้น

10. มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

11. Ibid.

12. Ibid.

13. Ibid.

14. Ibid.

15. Ibid.

16. Ibid.

17. Ibid.

2.2.4 งานดนตรีกรรม

งานดนตรีกรรม คือ งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลง หรือขับร้องจะมีทำนองหรือไม่ก็ได้ กรณีงานดนตรีกรรมกฎหมายให้มีความหมายครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองโน้ตเพลง และแผนภูมิเพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้วด้วย¹⁸

2.2.5 งานโสตทัศนวัสดุ

คำว่า “งานโสตทัศนวัสดุ” พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า งานอันประกอบด้วยลำดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจจะมีแต่เฉพาะภาพก็ได้ หรือถ้ามีเสียงประกอบ¹⁹ อาทิ เสียงฝนตก พาร้อง ให้เสียงประกอบก็ยังถือว่าเป็นโสตทัศนวัสดุ

2.2.6 งานภาพยนตร์

สำหรับงานภาพยนตร์ หมายความว่าความครอบคลุมมากกว่างานโสตทัศนวัสดุ ซึ่งหมายถึงงานโสตทัศนวัสดุที่ทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหว จะมีเสียงประกอบหรือไม่ก็ได้ และสามารถนำออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์ หรือบันทึกลงวัสดุอื่น ๆ ได้ เพื่อออกฉายอย่างภาพยนตร์²⁰ จะเห็นได้ว่า ข้อแตกต่างของงานภาพยนตร์กับโสตทัศนวัสดุก็คือ เป็นงานที่สามารถนำออกฉายได้อย่างต่อเนื่องอย่างภาพยนตร์

2.2.7 งานผลิตสิ่งบันทึกเสียง

งานผลิตสิ่งบันทึกเสียงในที่นี้หมายถึง งานที่ประกอบด้วยลำดับของดนตรี เสียง การแสดง หรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใด ๆ ที่สามารถนำมาเล่นซ้ำได้อีก โดยเป็นงานที่ไม่มีลักษณะเป็นเสียงประกอบภาพยนตร์ หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุ ตัวอย่างของงานประเภทสิ่งบันทึกเสียง (มาตรา 4) ได้แก่ เทปคาสเซต แผ่นเสียง แผ่น CD VCD หรือ DVD หรือในปัจจุบันสิ่งบันทึกเสียงอาจถูกบรรจุอยู่ในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างใดอย่างหนึ่ง

2.2.8 งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ คือ การนำงานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ออกสู่สาธารณะชนผ่านช่องทางใดก็ได้ การแพร่เสียงทางวิทยุ การแพร่ภาพหรือแพร่ภาพและเสียงทางวิทยุโทรทัศน์ หรือ วิธีการอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกัน²¹ เช่น ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยทางสาย โดยทางเคเบิลทีวี โดยเครื่องขยายเสียง โดยทางสายโทรคมนาคม

18. Ibid.

19. Ibid.

20. Ibid.

21. Ibid.

2.2.9 งานอื่นในแผนวรรณคดี วิทยาศาสตร์หรือศิลปะ

นอกเหนือจากลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว งานอื่นในแผนวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะยังถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่ง²² กรณีนี้ถือเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยที่พยายามให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่งานให้มีความครอบคลุมในทุกๆ สาขา อย่างไรก็ดีตาม งานดังกล่าวต้องมีลักษณะเข้าองค์ประกอบของลิขสิทธิ์ที่กล่าวไว้ข้างต้นจึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย²³

2.3 งานที่ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์

งานบางประเภทที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้นอาจไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กรณีนี้ถือว่าเป็นข้อยกเว้นงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งสามารถแบ่งพิจารณาได้เป็น 2 ประเด็น

2.3.1 ข้อยกเว้นงานอันมีลิขสิทธิ์กรณีทั่วไป

ข้อยกเว้นของงานอันมีลิขสิทธิ์กรณีทั่วไปเป็นข้อยกเว้นตามที่ปรากฏในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์²⁴ ซึ่งวางหลักไว้ว่า งานดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์

- ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร ซึ่งมีใชงานวรรณคดี วิทยาศาสตร์และศิลปะ
- รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
- ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือตอบโต้ของกระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐและท้องถิ่น
- คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัยของศาลและทางราชการ
- รวมถึงคำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นโดยหน่วยงานของรัฐ²⁴

จะเห็นได้ว่า การรายงานข่าวต่าง ๆ ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือการร่างกฎหมายใด ๆ ผู้ร่างจะกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของงานดังกล่าวมิได้ หรือกรณีคำพิพากษาต่าง ๆ ผู้พิพากษาจะยกขึ้นอ้างว่าเป็นเจ้าของมิได้ กรณีข้อยกเว้นงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว เป็นแนวปฏิบัติของกฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลกที่มุ่งเน้นการคุ้มครองงานที่เป็นประโยชน์สาธารณะ

2.3.2 งานผิดกฎหมายหรือศีลธรรมของประชาชนไม่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์

นอกเหนือจากข้อยกเว้นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 7 แล้วยังมีกรณีข้อยกเว้นสำหรับงานที่ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยเกิดจากผลของคำพิพากษาของศาล (ฎีกาที่ 3705/2530) ซึ่งวางหลักไว้ว่า ‘ลิขสิทธิ์ที่บุคคลสามารถเป็นเจ้าของได้จะต้องเป็นลิขสิทธิ์ในงานที่ตน

22. มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

23. Ibid.

24. มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

สร้างสรรค์โดยชอบด้วยกฎหมาย' จากบรรทัดฐานของศาลมีข้อสังเกตว่า งานหลายประเภท แม้ว่าจะเข้าข่ายลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ แต่กฎหมายไม่ให้ความคุ้มครองเพราะถือว่าเป็นงานที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือผิดกฎหมาย อาทิ ภาพวาด Graffiti หรือหนังสือลามกอนาจาร²⁵

2.4 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์

งานที่ได้สร้างสรรค์จะได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ จะต้องเป็นไปตามแบบพิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยสามารถแบ่งแนวทางการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ออกเป็น 4 แนวทาง²⁶ ดังต่อไปนี้

- **กรณียังมิได้มีการโฆษณา** งานที่สร้างสรรค์ขึ้นผู้สร้างสรรค์จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือประเทศอื่นที่เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ที่ไทยเป็นภาคี
- **กรณีมีการโฆษณา** การโฆษณาครั้งแรกต้องทำในไทยหรือประเทศอื่นที่เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ที่ไทยเป็นภาคี
- **กรณีมีการโฆษณานอกราชอาณาจักร** ต้องโฆษณาภายใน 30 วันในไทยหรือประเทศอื่นที่เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ที่ไทยเป็นภาคี
- **กรณีนิติบุคคล** ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย²⁷

จะเห็นได้ว่า ลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่งานทันทีที่ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น การคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของไทยจึงเป็นแบบอัตโนมัติ กล่าวคือ ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน แนวทางการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของกฎหมายไทยจึงแตกต่างจากแนวทางของกฎหมายบางประเทศ ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในระดับสากลได้เป็น 2 แนวทาง ได้แก่

- **แบบพิธีการ (Formality Protection)** ได้แก่ กฎหมายลิขสิทธิ์ในสมัยก่อน (พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ ร.ศ.120 มาตรา 10 หรือในพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ พ.ศ.2475 มาตรา 22) แนวทางนี้เป็นแนวทางแบบกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
- **แบบอัตโนมัติ (Automatic Protection)** เป็นแนวทางของไทยตั้งแต่ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention) และมีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ.2474 ตลอดจนมีการตราพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ถึงปัจจุบัน และเป็นแนวทางแบบกฎหมายลิขสิทธิ์ในภาคพื้นยุโรป และแนวทางแบบกฎหมายลิขสิทธิ์สากล อย่างอนุสัญญากรุงเบิร์นและข้อตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement)

25. ประเด็นนี้มีกรณีที่แตกต่างกันกับกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา คดี *Mitchel Brother Group v. Cinema Adult Theater* ซึ่งถือว่างานสื่อลามกอนาจารเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์.

26. มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

27. Ibid.

2.5 เจ้าของลิขสิทธิ์

โดยปกติผู้สร้างสรรค์ย่อมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งสามารถแบ่งประเภทเจ้าของลิขสิทธิ์ได้เป็น 6 กลุ่มดังต่อไปนี้

- ผู้สร้างสรรค์ (มาตรา 8)
- งานที่สร้างสรรค์ขึ้นตามการจ้างแรงงาน ลิขสิทธิ์ในงานเป็นของลูกจ้าง (มาตรา 9)
- กรณีจ้างทำของ ให้ลิขสิทธิ์เป็นของผู้ว่าจ้าง (มาตรา 10)
- ผู้ดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ (มาตรา 11)
- ผู้รวบรวมงานอันมีลิขสิทธิ์ (มาตรา 12)
- หน่วยงานของทางราชการ (มาตรา 14)

สำหรับกรณีงานสร้างสรรค์ที่หาตัวเจ้าของไม่ได้ กฎหมายเรียกกรณีเหล่านี้ว่า เป็นงานลิขสิทธิ์กำพร้า (Orphan Works) สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทย ไม่กำหนดแบบให้ผู้สร้างสรรค์ต้องจดทะเบียน เป็นเหตุให้งานบางชิ้นหาตัวผู้สร้างสรรค์ที่แท้จริงไม่พบ

2.6 ขอบเขตแห่งสิทธิ

หัวใจสำคัญของการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์คือการให้สิทธิตามกฎหมายแก่เจ้าของงานลิขสิทธิ์ ซึ่งกฎหมายกำหนดขอบเขตแห่งสิทธิของเจ้าของไว้ว่า ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่ผู้เดียว ที่จะกระทำการใด ๆ ก็ได้กับงานของตนที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีต่อไปนี้

1. ทำซ้ำหรือดัดแปลง
2. เผยแพร่ต่อสาธารณชน
3. ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา
4. ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
5. อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันไม่เป็นธรรม²⁸

2.7 ระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์

ระยะเวลาคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ จะขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของงานที่สร้างสรรค์ขึ้น ดังนี้

1. กรณีมีผู้สร้างสรรค์คนเดียว ให้คุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปีเมื่อผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย (มาตรา 19 วรรคแรก)

28. มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

2. กรณีมีผู้สร้างสรรค์ร่วม กฎหมายคุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปี เมื่อผู้สร้างสรรค์คนสุดท้ายถึงแก่ความตาย (มาตรา 19 วรรคสอง)
3. สำหรับนิติบุคคล ให้การคุ้มครอง 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งาน หรือโฆษณาเป็นครั้งแรก (มาตรา 19 วรรคท้าย)
4. กรณีเป็นงานที่มีผู้ใช้นามแฝง และไม่ทราบตัวผู้สร้างสรรค์ที่แท้จริง กฎหมายให้การคุ้มครองเป็นระยะเวลา 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งาน หรือโฆษณาเป็นครั้งแรก (มาตรา 20)
5. สำหรับงานลิขสิทธิ์ในภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ มีอายุการคุ้มครองที่ 50 ปีนับแต่สร้างสรรค์หรือโฆษณาเป็นครั้งแรก (มาตรา 21)
6. ลิขสิทธิ์สำหรับศิลปประยุกต์คุ้มครองเพียง 25 ปีนับแต่สร้างสรรค์หรือโฆษณาครั้งแรก (มาตรา 22)

2.8 การโอนลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ย่อมโอนให้แก่กันได้ มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ ได้บัญญัติไว้ว่า ‘เจ้าของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลอื่นได้ และจะโอนโดยให้มีกำหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้’²⁹

จะเห็นได้ว่า กรณีนี้เป็นการเปิดช่องของกฎหมายที่ทำให้งานอันมีลิขสิทธิ์ก่อให้เกิดการโอนถ่ายในเชิงพาณิชย์ได้ผ่านการใช้สิทธิในการให้เช่า (Rental rights) ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีได้แก่ (1) ให้เช่า (2) ให้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น และ (3) อนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือให้ประโยชน์งานนั้นแก่ผู้อื่น และในการทำข้อตกลงให้เช่างานอันมีลิขสิทธิ์ (Licensing agreement) เจ้าของลิขสิทธิ์จะทำสัญญาให้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของตน โดยมีเงื่อนไขหลักๆ ดังต่อไปนี้

- ข้อกำหนดโอนสิทธิของตน (ทั้งหมดหรือบางส่วน)³⁰
- ข้อตกลงใช้สิทธิประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์
- กำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิ ถ้ามิได้ตกลงกฎหมายกำหนดให้มีระยะเวลา 10 ปี³¹

2.9 ธรรมสิทธิ

ในบางกรณีที่ลิขสิทธิ์เกิดการโอนให้แก่บุคคลอื่นไปแล้วตามมาตรา 17 หรือตามหลักการโอนไปซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ กฎหมายยังให้การคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ที่แท้จริงกับงานที่โอนให้แก่บุคคลอื่นไปแล้ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการใช้งานดังกล่าวของ

29. มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

30. มาตรา 17 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

31. มาตรา 17 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

คนที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น กรณีเรียกว่า ธรรมสิทธิ (Moral Rights) ซึ่งเป็นสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ ปรากฏอยู่ในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ซึ่งวางบรรทัดฐานไว้ว่า ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิที่จะแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าว และมีสิทธิที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือทำโดยประการอื่นใดแก่งานนั้นจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ และเมื่อผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายทายาทของผู้สร้างสรรค์มีสิทธิที่จะฟ้องร้องบังคับตามสิทธิดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่งอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร³²

2.10 การละเมิดลิขสิทธิ์

การละเมิดลิขสิทธิ์ (Copyright Infringements) คือกรณีที่มีการกระทำใด ๆ ที่ไปล่วงล้ำขอบเขตแห่งสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์โดยที่เจ้าของมิได้อนุญาต ซึ่งกฎหมายได้แบ่งลักษณะของการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้หลายกรณีขึ้นอยู่กับลักษณะของงานลิขสิทธิ์ในแต่ละประเภท สรุปได้ดังต่อไปนี้

2.10.1 กรณีการละเมิดทั่วไป

การละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีทั่วไป เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์³³ โดยการกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์จะต่อเข้าองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- ทำซ้ำหรือดัดแปลง
- เผยแพร่ต่อสาธารณชน

2.10.2 การละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 28

กรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 28 เป็นกรณีการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์หรือสิ่งบันทึกเสียง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์³⁴ โดยกฎหมายกำหนดลักษณะการกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ดังนี้

- ทำซ้ำหรือดัดแปลง
- เผยแพร่ต่อสาธารณชน
- ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา³⁵

32. มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

33. ดู มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

34. เป็นการอนุญาตตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

35. ดู มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

2.10.3 การละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 29

การละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 29 เป็นกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพ ซึ่งเป็นการกระทำที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- จัดทำโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ
- แพร่เสียงแพร่ภาพซ้ำ
- ให้ประชาชนฟังหรือชม โดยเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นในทางการค้า³⁶

2.10.4 การละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 30

สำหรับมาตรา 30 เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยกฎหมายกำหนดลักษณะการกระทำที่จะถือว่าเป็นความผิดไว้ดังนี้

- ทำซ้ำหรือดัดแปลง
- เผยแพร่ต่อสาธารณชน
- ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา³⁷

2.10.5 การละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

สำหรับกรณีการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อนำไปใช้ในทางการค้า หรือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะได้รับโทษที่หนักขึ้น โดยมาตรา 31 กำหนดขอบเขตการกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไว้ว่ามีลักษณะดังนี้

- ขยาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า หรือเสนอให้เช่าซื้อ
- เผยแพร่ต่อสาธารณชน
- แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
- นำหรือ สั่งเข้ามาในราชอาณาจักร³⁸

2.11 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

นอกเหนือจากการได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 15(5) หรือได้รับลิขสิทธิ์มาจากการเช่าตามมาตรา 17 หรือเป็นงานดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยได้รับอนุญาตตามมาตรา 11 หรืองานรวบรวมหรือประกอบเข้ากันโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ ยังได้บัญญัติให้การกระทำบางประการไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเข้าข้อยกเว้นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

36. มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

37. มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

38. มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

2.11.1 ข้อยกเว้นตามหลัก Fair Use

ข้อยกเว้นเพื่อการใช้อย่างเป็นธรรมหรือข้อยกเว้นตามหลัก Fair Use เป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 32 ซึ่งการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

- ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์
- ไม่กระทบกระเทือนสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร³⁹

สำหรับพฤติการณ์ที่จะถือว่าเข้าข้อยกเว้นตามหลัก Fair Use ตามมาตรา 32 จะต้องเป็นการกระทำลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- วิจัยหรือเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
- ประโยชน์ตนเอง หรือของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัว
- ดิชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงาน โดยรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
- เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชน โดยรับรู้เจ้าของลิขสิทธิ์
- รายงานเสนอต่อศาลหรือกระบวนการยุติธรรม
- ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วนของงานหรือตัดทอนหรือทำบทสรุป โดยผู้สอน/สถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียน โดยไม่แสวงหาผลกำไร
- นำงานมาใช้ในการถามและการตอบในการสอบ

2.11.2 ข้อยกเว้นสำหรับการอ้างอิงผลงาน

ข้อยกเว้นกรณีการอ้างอิงผลงาน เป็นข้อยกเว้นที่ปรากฏในมาตรา 33 สำหรับการดัดแปลงหรืออ้างอิงผลงานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีมาก่อน โดยผู้ใช้ผลงานดังกล่าวจะต้องใช้ผลงานแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยมีได้คัดลอกมา และต้องมีการระบุหรืออ้างอิงให้ทราบถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริง จึงจะเข้าข้อยกเว้นที่จะถือว่าไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์⁴⁰

2.11.3 ข้อยกเว้นสำหรับการศึกษา

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์อีกประการที่สำคัญเกี่ยวข้องกับ ข้อยกเว้นเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าวิจัย (Education and Research Exemptions)⁴¹ กรณีนี้เกี่ยวข้องกับการอ้างอิงผลงานอันมีลิขสิทธิ์ (ตามมาตรา 33) ข้างต้น และเกี่ยวกับการใช้สำหรับห้องสมุด ซึ่งจะต้องเป็นการกระทำดังต่อไปนี้จึงจะถือว่าเข้าข้อยกเว้น

- ทำซ้ำเพื่อใช้ในห้องสมุด หรือให้แก่ห้องสมุดอื่น

39. มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

40. มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

41. Noppanun Supasiripongchai, 'Copyright Exceptions and Digital Technology in Educational Institutions in Thailand' (2013) 44 *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 765, 765-766.

- ทำซ้ำบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการวิจัยหรือศึกษา⁴²

2.11.4 ข้อยกเว้นสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อยกเว้นสำหรับงานประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กฎหมายกำหนดไว้ว่า จะต้องเป็นการกระทำที่มีได้ทำขึ้นเพื่อแสวงหาผลกำไร และจะต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเดิมโดยจะต้องเป็นการกระทำดังต่อไปนี้

- วิจัยหรือศึกษา
- ใช้ประโยชน์ส่วนตัว
- ดิจิตอล วิจารณ์
- เสนอรายงานต่อมวลชนโดยมีการรับรู้แหล่งที่มา
- ทำสำเนาโปรแกรมในจำนวนที่สมควร และได้มาโดยชอบ
- กระบวนการทางศาล
- ใช้ในการศึกษา การสอบ หรือการตอบคำถาม
- ดัดแปลงโปรแกรมในกรณีจำเป็นต่อการใช้
- ทำสำเนาไว้อ้างอิง⁴³

2.11.5 ข้อยกเว้นกรณีงานนาฏกรรมและดนตรี

ข้อยกเว้นสำหรับงานประเภทนาฏกรรมและดนตรี บทบัญญัติของกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ กำหนดไว้ว่า จะต้องเป็นการกระทำดังต่อไปนี้

- มีได้ทำขึ้นเพื่อแสวงหาผลกำไร
- มีได้จัดเก็บค่าชม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- นักแสดงไม่ได้รับค่าตอบแทน⁴⁴

2.11.6 ข้อยกเว้นกรณีงานศิลปกรรม

สำหรับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรม ปรากฏอยู่ในมาตรา 37 – 41 ซึ่งกฎหมายถือว่าการกระทำดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

- ลอกเลียนงานศิลปกรรมในที่สาธารณะ (มาตรา 37)
- ลอกเลียนงานสถาปัตยกรรม (มาตรา 38)
- การถ่ายภาพหรือภาพยนตร์ที่มีงานศิลปกรรมรวมอยู่ด้วย ไม่เป็นละเมิดลิขสิทธิ์ (มาตรา 39)

42. มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

43. มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

44. มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

- งานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีผู้สร้างสรรค์หลายคน และผู้สร้างสรรค์คนหนึ่งคนใดทำซ้ำบางส่วนหรือดัดแปลงไปจากเดิมอันมีสาระสำคัญ (มาตรา 40)
- การบูรณะอาคาร สิ่งก่อสร้าง (มาตรา 41)

2.11.7 ข้อยกเว้นกรณีละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ในลักษณะอื่น ๆ

นอกเหนือจากข้อยกเว้นการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์บางประการดังต่อไปนี้ กฎหมายไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

- ลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์ที่สิ้นสุดแล้ว (มาตรา 42)
- การทำซ้ำโดยการปฏิบัติทางราชการ (มาตรา 43)

2.12 สิทธิข้างเคียง

งานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ยังครอบคลุมไปถึงงานของนักแสดง ซึ่งถือว่าเป็นการคุ้มครองลิขสิทธิ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “สิทธิข้างเคียง” (Related Rights)

สำหรับนักแสดงที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย จะต้องเป็นนักแสดงตามความในมาตรา 4 ซึ่งวางหลักไว้ว่า นักแสดง หมายถึงผู้แสดงดนตรี นักร้อง นักเต้น นักรำและผู้ซึ่งแสดงท่าทาง ร้อง กล่าว พากย์ แสดงตามบทหรือในลักษณะอื่นใด และจะต้องเป็นการแสดงต่อสาธารณชน⁴⁵ ซึ่งจากนิยามของนักแสดงจะเห็นได้ว่า นักแสดงไม่ครอบคลุมไปถึงนักกีฬา หรือผู้เข้าแข่งขันในรายการเวที หรือรายการเกมส์โชว์

การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดงหรือไม่จ่ายค่าตอบแทน จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของนักแสดง

- แพร่เสียงแพร่ภาพ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานการแสดง
- บันทึกการแสดงที่ยังไม่มีการบันทึกแล้ว
- ทำซ้ำสิ่งบันทึกการแสดง ที่มีผู้บันทึกไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดง⁴⁶
- หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายตามหมวด 2 ว่าด้วยสิทธิของนักแสดงอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537⁴⁷

3. สิทธิบัตร

สิทธิบัตร มาจากภาษาละติน “*pateo*” หมายถึง “การเปิดเผย” หรือ “เปิดออก” (To be open) ต่อมาในยุคสมัยกลาง (Medieval) สิทธิบัตรถูกใช้เป็นเอกสารที่แสดงสิทธิ (letter of privilege) ที่บรรดาภคสมัยและราชวงศ์ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการมอบรางวัลให้แก่ขุนนางที่ทำ

45. มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

46. มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

47. มาตรา 45–53 และ 61–66 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

คุณประโยชน์ให้แก่ราชสำนัก อาทิ การพระราชทานที่ดิน ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือสิทธิพิเศษบางประการ เช่น สิทธิในการประกอบการค้าและธุรกิจ ฉะนั้น ในยุคแรกเริ่มสิทธิบัตรจึงถูกใช้เป็นเอกสารที่แสดงถึงที่มาของอำนาจและเกียรติยศ⁴⁸ หรือเป็นตราประจำตระกูลของนักบวชวินและบรรดาขุนนางต่าง ๆ ในทวีปยุโรป โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ⁴⁹ ต่อมาภายหลังบรรดารัฐต่าง ๆ ในยุโรปใช้สิทธิบัตรเป็นเสมือนเอกสารสิทธิในทางการค้าและเป็น เครื่องมือกระตุ้นการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศโดยให้ความคุ้มครองสินค้าของชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าขายภายในรัฐ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปการค้าขายระหว่างรัฐเริ่มมีมากขึ้น จึงมีการมอบสิทธิพิเศษในทางการค้าให้แก่เหล่าบรรดาพ่อค้า (Traders) มากยิ่งขึ้น และการให้สิทธิบัตรดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการมอบสิทธิพิเศษทางการค้าดังกล่าว และเป็นที่มาของกฎหมายสิทธิบัตรจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยตรากฎหมายสิทธิบัตรขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 ภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 จะเห็นได้ว่าก่อนหน้า พ.ศ. 2522 ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่ให้การคุ้มครองสำหรับสิ่งประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีเลย นักกฎหมายไทยตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะประเทศไทยไม่ต้องการให้เกิดการผูกขาดจากการคุ้มครองสิทธิบัตรโดยผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะชาวต่างชาติซึ่งมีระดับความรู้และวิทยาการที่สูงกว่าในประเทศไทย⁵⁰ อันที่จริงระดับการพัฒนาของสังคมและเศรษฐกิจของไทยในยุคสมัยก่อนยังไม่เอื้ออำนวยต่อคนภายในชาติที่จะได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองสิทธิบัตร ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมิได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมซึ่งกำหนดให้รัฐสมาชิกต้องให้การคุ้มครองสิทธิบัตร

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2522 ให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ประดิษฐ์และคิดค้น ฉะนั้น สิทธิบัตร จึงหมายถึงหนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์⁵¹ จะเห็นได้ว่ากฎหมายสิทธิบัตรให้การคุ้มครองงาน 2 ประเภทที่สำคัญคือ สิ่งประดิษฐ์กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ บทนี้จะกล่าวถึงระบบกฎหมายสิทธิบัตรของไทยที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร สำหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จะได้กล่าวไว้ในบทต่อไป

48. Sean Bottomley, *The British Patent System during the Industrial Revolution 1700–1852* (New York: Cambridge University Press, 2014) 1-2.

49. Ibid, 1.

50. ไชยยศ เหมะรัชตะ, *ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2555) 155.

51. มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522.

3.1 ความหมายของสิ่งประดิษฐ์

สิทธิบัตรให้การคุ้มครองเฉพาะสิ่งประดิษฐ์ งานที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรจึงต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์เท่านั้น อาทิ เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้งานในหมวดสุนทรียภาพ อาทิ งานวรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏกรรม ดนตรีกรรม หรืองานบันเทิงอื่น ๆ ที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ จึงเป็นงานที่ไม่มีลักษณะเข้าข่ายงานที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร

สำหรับผลผลิตทางความคิดที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรจะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได้ให้ความหมายของคำว่า “สิ่งประดิษฐ์” (Inventions) ไว้ว่าหมายถึง การคิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดชิ้นใหม่หรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี

จะเห็นได้ว่า สิ่งประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร ประกอบไปด้วย (1) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการประดิษฐ์ (Products) และ (2) กระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธี (Processes) ทั้งนี้ การประดิษฐ์จะต้องมิใช่เป็นกรณีการค้นพบสิ่งต่าง ๆ (Discoveries) ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ อาทิ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักการ หรือการค้นพบโครงสร้างดีเอ็นเอ (DNA) การค้นพบยีน (gene) ของมนุษย์ หรือการตัดต่อสิ่งมีชีวิต หรือเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจะไม่ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ หลักการดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติที่ยอมรับกันทั่วโลก⁵² ซึ่งมองว่าสิ่งที่เกิดจากการค้นพบตามธรรมชาติ หากปราศจากการปรับแต่งโดยใช้ความวิริยะอุตสาหะ หรือการต่อยอดขององค์ความรู้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมรดกทางธรรมชาติ เอกชนผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นเจ้าของมิได้ ความแตกต่างระหว่างสิ่งประดิษฐ์ กับการค้นพบจึงแตกต่างกันตรงที่ การประดิษฐ์จะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม แต่การค้นพบจะมีประโยชน์ในแง่ของการเพิ่มพูนองค์ความรู้

3.2 การขอรับสิทธิบัตร

หลักเกณฑ์ในการขอรับสิทธิบัตรปรากฏอยู่ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งบัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 9 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
- (2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ
- (3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม”⁵³

52. Carlos M. Correa, ‘Patenting Human DNA: What Flexibilities Does the TRIPS Agreement Allow?’ (2007) 10(6) *Journal of World Intellectual Property*, 419, 420.

53. มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522.

3.2.1 ความใหม่ของการประดิษฐ์

คุณสมบัติประการแรกของการขอรับสิทธิบัตร คือต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความใหม่ (Novelty) สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาความใหม่ของการประดิษฐ์ปรากฏอยู่ในมาตรา 6 ซึ่งวางหลักไว้ว่า การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ หมายถึง การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว โดยงานที่ถือว่าเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วมีความหมายถึงการประดิษฐ์ดังต่อไปนี้

- (1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
- (2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และ ไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดงหรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ
- (3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
- (4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปดเดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรให้
- (5) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร

การเปิดเผยสาระสำคัญ หรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ และการเปิดเผยสาระสำคัญ หรือรายละเอียดดังกล่าว ได้กระทำภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดตามข้อ (2)⁵⁴

จะเห็นได้ว่า การพิจารณาว่าสิ่งประดิษฐ์ใด จะแตกต่างจากงานที่มีอยู่เดิมหรือไม่ จึงพิจารณาจากประเภทแห่งการใช้ และพิจารณาจากการตีพิมพ์เผยแพร่งานการประดิษฐ์ อาทิ การตีพิมพ์เผยแพร่รายละเอียดการผลิต อาจทำให้การประดิษฐ์ดังกล่าวขาดคุณสมบัติของความใหม่ในการประดิษฐ์ ทั้งนี้ การพิจารณาความใหม่ยังต้องพิจารณาถึงความใหม่ของงานที่ปรากฏอยู่แล้วทั้งในประเทศและนอกประเทศด้วย โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาของการประดิษฐ์นั้น เป็นผู้พิจารณาความใหม่ของการประดิษฐ์ อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยสาระสำคัญของการประดิษฐ์ในกรณีดังต่อไปนี้ไม่ทำให้ขาดคุณสมบัติในเรื่องความใหม่ของการประดิษฐ์

- เกิดจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย
- การเปิดเผยดังกล่าว กระทำโดยผู้ประดิษฐ์
- แสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ

54. มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522.

3.2.2 ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น

คุณสมบัติของการประดิษฐ์อีกประการที่สำคัญคือต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นของนวัตกรรม หรือมีขั้นของการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (Inventive Step) โดยมาตรา 7 บัญญัติว่า การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น หมายถึง การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น⁵⁵

จะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์ตามมาตรา 7 เรื่องขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น จะประเมินจากคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ โดยเปรียบเทียบสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรกับสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ การประเมินตามหลักเกณฑ์ในเรื่องขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นเป็นเรื่องทางเทคนิคที่ต้องอาศัยความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้น

3.2.3 ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม

คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของการประดิษฐ์ที่จะขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรคือ จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ โดยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได้วางหลักเกณฑ์เรื่องดังกล่าวว่าการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม หมายถึง การประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม⁵⁶

หลักเกณฑ์ในเรื่องการใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมของสิ่งประดิษฐ์ มีขึ้นเพื่อป้องกันการจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ ในทางปฏิบัติหลักเกณฑ์ในข้อนี้ไม่เป็นปัญหาแต่ประการใดเนื่องจากสิ่งประดิษฐ์ย่อมมีประโยชน์และสามารถนำมาใช้ได้ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอยู่แล้ว

3.3 ข้อยกเว้นการขอรับสิทธิบัตร

การประดิษฐ์ในบางกรณีก็ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายได้ โดยมาตรา 9 ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นของการขอรับสิทธิบัตรบัญญัติว่า

การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ

- (1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช
- (2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- (3) ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของคอมพิวเตอร์
- (4) วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมมนุษย์ หรือสัตว์

55. มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522.

56. มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522.

(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ⁵⁷

3.4 ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรอาจเป็นบุคคลสัญชาติไทย นิติบุคคลสัญชาติไทย หรือคนต่างชาติดังมีสัญชาติในประเทศที่เป็นภาคีองค์การการค้าโลกก็ได้ โดยสามารถแบ่งกลุ่มการพิจารณาได้เป็น 3 กลุ่มที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- 3.4.1 ผู้สร้างสรรค์
- 3.4.2 ผู้ได้รับโอนสิ่งประดิษฐ์
- 3.4.3 ผู้รับจ้างประดิษฐ์ผลงาน

3.5 ขอบเขตและระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตร

สิ่งประดิษฐ์ที่ขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรจะมีอายุการคุ้มครองเป็นระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นจดทะเบียน กรณีนี้แตกต่างจากการยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ของไทย⁵⁸ ซึ่งกำหนดให้ระยะเวลาในการคุ้มครองเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องการนับระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตรของกฎหมายไทยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วโลกและข้อตกลงทริพส์ดังกล่าวข้างต้นที่กำหนดให้เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ยื่นขอรับการคุ้มครองเป็นครั้งแรก

สิทธิบัตรจะมีขอบเขตในการคุ้มครองเช่นเดียวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ คือให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive rights) สำหรับผู้ประดิษฐ์คิดค้นงานขึ้น ขอบเขตของผู้ทรงสิทธิบัตรตามที่ปรากฏในกฎหมายแบ่งลักษณะของการคุ้มครองสำหรับกรณีเป็นผลิตภัณฑ์กับกรณีกรรมวิธีไว้แตกต่างกัน กล่าวคือ

กรณีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กฎหมายให้สิทธิในการคุ้มครองผู้ทรงสิทธิบัตรในการผลิต การใช้ผลิตภัณฑ์ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือการนำเข้ามาในประเทศซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร สำหรับกรณีสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรกรรมวิธี กฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิเด็ดขาดเหนือกรรมวิธี และสิทธิเด็ดขาดเหนือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร

ฉะนั้น การกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร และเป็นการกระทำในประเทศเท่านั้น

57. มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522.

58. Pawarit Lertdhamtewe, 'Plant variety protection in Thailand: the need for a new coherent framework' (2013) 8(1) *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 33, 39.

อย่างไรก็ตาม การละเมิดสิทธิบัตร จะต้องพิจารณาจากข้อถือสิทธิที่ระบุในการจดสิทธิบัตร⁵⁹ ซึ่งมีหลักการพิจารณา คือ “มีลักษณะไม่แตกต่างจากองค์ประกอบสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร” โดยแบ่งวิธีพิจารณาออกเป็น 4 แนวทาง ดังนี้

1. ข้อความในข้อถือสิทธิไม่ครอบคลุมสิ่งประดิษฐ์ของจำเลยและสิ่งประดิษฐ์นั้นไม่มีลักษณะที่สำคัญ - ไม่เป็นละเมิด
2. ข้อความในข้อถือสิทธิครอบคลุมสิ่งประดิษฐ์ของจำเลย แต่สิ่งประดิษฐ์นั้นไม่มีลักษณะสำคัญ - ไม่เป็นละเมิด
3. ข้อความในข้อถือสิทธิครอบคลุมสิ่งประดิษฐ์ของจำเลย และสิ่งประดิษฐ์มีลักษณะสำคัญเหมือนที่ระบุในข้อถือสิทธิ - เป็นละเมิด
4. ข้อความในข้อถือสิทธิไม่ครอบคลุมสิ่งประดิษฐ์ของจำเลย แต่สิ่งประดิษฐ์นั้นมีลักษณะสำคัญตรงกับสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร - เป็นละเมิด

3.6 ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร

ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรปรากฏในมาตรา 36 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งบัญญัติว่า การกระทำดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร

(1) การกระทำใดๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตร

(2) การผลิตผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีดังที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งผู้ผลิตฯ ได้ประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประกอบกิจการดังกล่าวโดยสุจริต ก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย

(3) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ โดยผู้ประกอบวิชาชีพฯ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะรวมทั้งการกระทำต่อผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว

(4) การกระทำใด ๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผู้ขอมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตจำหน่าย หรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ยาตามสิทธิบัตร หลังจากสิทธิบัตรหมดอายุ⁶⁰

(5) การใช้อุปกรณ์ที่เป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรเกี่ยวกับตัวเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับเรือ

(6) การใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรเกี่ยวกับ การสร้างการทำงาน หรืออุปกรณ์อื่นของอากาศยาน หรือยานพาหนะอื่น

59. มาตรา 36 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522.

60. ดูคดี *Canada-Patent Protection of Pharmaceutical Products*, WTO Doc. WT/DS114/R (6 March 2000) (Report of the Panel).

(7) การใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หากผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาต หรือยินยอมให้ผลิต หรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว

3.7 การใช้สิทธิเหนือผู้ทรงสิทธิบัตร (Compulsory Licensing)

นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไปดังกล่าวแล้ว ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรอีกประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตร (Compulsory Licensing: CL)⁶¹ ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 31 ของข้อตกลงทริปส์⁶² โดยในทางปฏิบัติ การบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรเคยเกิดขึ้นแต่เฉพาะกรณีสิทธิบัตรยาเท่านั้น การใช้สิทธิดังกล่าว จะต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี 1. รัฐ และ 2. เอกชน

3.7.1 กรณีการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรโดยรัฐ

กรณีการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรโดยรัฐ เป็นกรณีตามมาตรา 51 และ 52 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 โดยเหตุผลในการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรโดยรัฐมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

1. ความเหมาะสมของประโยชน์สาธารณะ (มาตรา 51)⁶³
2. ต้องเจรจากับผู้ทรงสิทธิบัตรก่อนใช้มาตรการการบังคับสิทธิเหนือสิทธิบัตร (มาตรา 52)⁶⁴

61. ดูบทวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตร (CL) ใน Jakkrit Kuanpoth, *Patent Rights in Pharmaceuticals in Developing Countries: Major Challenges for the Future* (Cheltenham: Edward Elgar, 2010) 163.

62. The TRIPS Agreement, art. 31.

63. มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ หรือการสงวนรักษาหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม หรือป้องกันหรือบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยา หรือสิ่งอุปโภคบริโภคอย่างอื่นอย่างรุนแรง หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น กระทรวง ทบวง กรม อาจใช้สิทธิตามสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 36 โดยกระทำการดังกล่าวเองหรือให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ในการใช้สิทธิดังกล่าว กระทรวง ทบวง กรม จะต้องเสียค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 48 วรรคสอง และจะต้องแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขมาตรา 46 และมาตรา 47 ทวิ [...] ในการนี้ให้ยื่นคำขอเสนอค่าตอบแทนและเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรต่ออธิบดี การกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งประสงค์ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรกับผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร และให้นำมาตรา 50 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”.

64. มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า “ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งใช้สิทธิตามสิทธิบัตรใดๆ ก็ได้เพื่อ

3.7.2 กรณีการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรโดยเอกชน

การใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรโดยเอกชนดังกล่าว จะต้องปรากฏว่า ไม่มีการผลิตหรือใช้สินค้าที่ได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทยโดยไม่มีเหตุอันควร หรือไม่มีการขายสินค้านั้นในประเทศ หรือมีการขายแต่ขายในราคาสูงเกินสมควรและไม่สนองต่อความต้องการของประชาชนในประเทศโดยไม่มีเหตุอันควร โดยผู้ขอใช้สิทธิจะต้องได้ดำเนินการตามระเบียบวิธีที่กำหนดในการใช้สิทธิและเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ทรงสิทธิบัตรก่อน

4. เครื่องหมายการค้า

การใช้เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ในการทำการค้าหรือประกอบธุรกิจก็ถือเป็น การสร้างสรรค์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาของมนุษย์และได้รับความคุ้มครองในระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โดยคำว่า “เครื่องหมายการค้า” (Trademarks) เป็นการผสมผสานคำระหว่างคำว่า “เครื่องหมาย” (Marks) ซึ่งหมายถึง ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่าง หรือรูปทรงวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน⁶⁵ กับคำว่า “การค้า” (Trade) ซึ่งหมายถึง การตกลงแลกเปลี่ยนสินค้า หรือบริการ หรือทั้งสองอย่าง⁶⁶ จะเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้า ที่กฎหมายคุ้มครอง หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย เกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมาย การค้านั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น⁶⁷ ส่วนนี้จะกล่าวถึงลักษณะการคุ้มครอง การใช้เครื่องหมายทางการค้าที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งประกอบไปด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายในทางการค้าประเภทต่าง ๆ ตาม ลักษณะการใช้งาน โดยประเภทของเครื่องหมายการค้าที่จะศึกษาในบทนี้จะประกอบด้วยการ คุ้มครองเครื่องหมายดังต่อไปนี้ เครื่องหมายการค้า (Trademarks) เครื่องหมายบริการ (Service Marks) เครื่องหมายรับรอง (Certification Marks) และเครื่องหมายร่วม (Collective Marks)⁶⁸

4.1 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่จะขอจดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6 กำหนดว่า จะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ โดยเสียค่าตอบแทนที่เป็นธรรม แก่ผู้ทรงสิทธิบัตร และต้องแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า [...] ผู้ทรงสิทธิบัตรมี สิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว หรือจำนวนค่าตอบแทนศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง คำสั่งนั้น”.

65. มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

66. Ibid.

67. Ibid.

68. ดูประเภทการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

- 4.1.1 เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- 4.1.2 เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้
- 4.1.3 ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว⁶⁹

4.1.1 มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctive)

คุณสมบัติประการแรกของเครื่องหมายการค้าจะต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามความในมาตรา 6(1)⁷⁰ โดยบทบัญญัติมาตรา 7 ได้ให้ความหมายของคำว่าลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวไว้ว่า เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะหมายถึง เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น⁷¹

4.1.2 ลักษณะต้องห้ามจดทะเบียน

คุณสมบัติประการที่สองของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ดังกล่าวข้างต้น เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามความใน มาตรา 8 ซึ่งวางกรอบไว้ว่า เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับจดทะเบียน

- (1) ตราแผ่นดิน
- (2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ
- (3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์
- (4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์
- (5) ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์
- (6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น
- (7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเงินว

69. มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

70. มาตรา 6(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

71. มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

(8) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรองประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้จดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นนั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้า นั้นและใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้านั้น แต่ทั้งนี้ ต้องระบุปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย

(9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐ ประศาสน์นโยบาย

(10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี ประกาศ กำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดใน ความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

(11) เครื่องหมายที่คล้ายกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)

(12) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

4.1.3 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีอยู่เดิม

สำหรับองค์ประกอบประการสุดท้ายของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ จะต้องเป็น เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่เดิม⁷² อันจะเห็น ได้ว่า เครื่องหมายที่จะขอรับความคุ้มครองจะต้องไม่เหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ มีอยู่เดิม กรณีนี้เป็นเกณฑ์กำหนดความใหม่ของเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้า

4.2 ผู้มีสิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

สำหรับผู้มีสิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ตามกฎหมายไทย มาตรา 10 ได้ กำหนดเงื่อนไขของผู้มีสิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ว่า “เครื่องหมายการค้าอันพึงรับ จดทะเบียนได้นั้น ผู้จดทะเบียน เพื่อเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น หรือตัวแทน ต้องมี สำนักงวนหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดต่อได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย”⁷³

จากบทบัญญัติมาตรา 10 ดังกล่าว ผู้มีสิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศ ไทยจะต้องเป็น บุคคลธรรมดา ซึ่งไม่จำกัดว่าจะต้องมีสัญชาติใด แต่มีข้อกำหนดเพียงจะต้องมี สถานที่ติดต่อได้ในประเทศไทยเท่านั้น

72. มาตรา 6(3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

73. มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

4.3 การขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเภทต่าง ๆ

นอกเหนือจากการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า (Trademarks) ดังกล่าวข้างต้น กฎหมายยังให้ความคุ้มครองการใช้เครื่องหมายในประเภทต่าง ๆ หลายประเภท ดังต่อไปนี้

4.3.1 เครื่องหมายบริการ (Service Marks)

4.3.2 เครื่องหมายรับรอง (Certification Marks)

4.3.3 เครื่องหมายร่วม (Collective Marks)

4.3.1 เครื่องหมายบริการ

เครื่องหมายบริการ แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าข้างต้น ตรงที่เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับการประกอบธุรกิจหรือการค้าด้านการบริการ (Trade in Services) ฉะนั้น เครื่องหมายบริการจึงหมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการเพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น⁷⁴

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและเงื่อนไขการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการมีลักษณะแบบเดียวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าข้างต้น โดยบทบัญญัติมาตรา 80 บัญญัติให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าบังคับโดยอนุโลม⁷⁵ ตัวอย่างของเครื่องหมายบริการ อาทิ เครื่องหมายบริการของการบินไทย THAI เครื่องหมายบริการของน้ำมัน SHELL ซึ่งเป็นรูปเปลือกหอย มีสีเหลืองสลับแดง เป็นต้น

4.3.2 เครื่องหมายรับรอง

เครื่องหมายรับรอง (certification marks) เป็นการใช้อยุทธลักษณะหรือเครื่องหมายอีกประเภทที่สามารถรับการคุ้มครองในเรื่องเครื่องหมายการค้าได้ โดยเครื่องหมายรับรองในที่นี้หมายถึง เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือ คุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น⁷⁶ ซึ่งคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องหมายรับรองที่จะขึ้นทะเบียนได้ เป็นไปตามข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกับการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายบริการข้างต้น⁷⁷

อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

74. มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

75. มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

76. มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

77. มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

- ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง พร้อมกับคำขอจดทะเบียนด้วย (ต้องระบุถึงแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าหรือบริการที่จะรับรอง ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองนั้น) และ
- แสดงได้ว่าตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับตาม (1)⁷⁸

ตัวอย่างของเครื่องหมายรับรองในประเทศไทย อาทิ เครื่องหมายรับรองของเชลล์ชวนชิม เครื่องหมายรับรองของเป๊ปซี่สตาร์ แม่ช้อยนางรำ เป็นต้น

4.3.3 เครื่องหมายร่วม

นอกเหนือจากการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายรับรองดังกล่าวแล้ว กฎหมายยังให้การคุ้มครองเครื่องหมายร่วม (Collective Marks) ซึ่งปรากฏในหมวด 3 (มาตรา 94) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยเครื่องหมายร่วม หมายถึง เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน⁷⁹

สำหรับหลักเกณฑ์การจดทะเบียน เป็นไปตามที่กำหนดในเรื่องของเครื่องหมายการค้าทุกประการดังมาตรา 94 บัญญัติให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาใช้บังคับกับเรื่องเครื่องหมายร่วมโดยอนุโลม เว้นแต่ในหมวดที่ 1 ส่วนที่ 5⁸⁰ ตัวอย่างเครื่องหมายร่วม

4.4 ขอบเขตและระยะเวลาคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังที่ปรากฏในมาตรา 46 ว่า “บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้”⁸¹

จกบทบัญญัติมาตรา 46 จะเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเท่านั้น ที่จะได้รับความคุ้มครอง โดยผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่ผู้เดียวต่อเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน และมีสิทธิที่จะฟ้องร้องกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้า ในส่วนระยะเวลาคุ้มครองเครื่องหมายการค้า จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ขึ้นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า⁸² โดยมี

78. มาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

79. มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

80. มาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

81. มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

82. มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

อายุการคุ้มครอง 10 ปี⁸³ และสามารถต่ออายุคุ้มครองได้ภายหลังหมดอายุการคุ้มครองในแต่ละครั้ง⁸⁴ ถ้ามิได้ต่ออายุ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสิ้นสุดลง⁸⁵

4.5 การฟ้องร้องกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้า

สำหรับการฟ้องร้องกรณีมีการกระทำที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า สามารถแบ่งวิเคราะห์ได้เป็น 2 กรณี

4.5.1 กรณีไม่จดทะเบียน

4.5.2 กรณีจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

4.5.1 กรณีเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน

ดังกล่าวข้างต้นว่า กฎหมายคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าสำหรับกรณีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มาตรา 46 กล่าวถึงกรณีเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนไว้ว่า

“บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า”⁸⁶

จะเห็นได้ว่า กรณีไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวจะฟ้องร้องคดีการละเมิดเครื่องหมายการค้ามิได้ แต่ทั้งนี้ กฎหมายไม่ตัดสิทธิฟ้องร้องกรณีผู้อื่นเอาเครื่องหมายการค้าไปใช้ลงขายต่อบุคคลอื่น การลงขาย (Passing-Off) มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ กล่าวคือ

- เป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
- การกระทำเป็นการลงขาย
- ผู้กระทำได้อำนาจเครื่องหมายการค้าไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

83. มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

84. มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

85. มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

86. มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

ฉะนั้น ถ้าเป็นกรณีเอาเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนไปใช้ว่าเป็นเครื่องหมายทางการค้าของผู้กระทำละเมิด จึงไม่มีความผิดฐานลงขาย และไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าเช่นกันเนื่องจากเป็นเครื่องหมายที่ไม่จดทะเบียนจึงมิได้รับความคุ้มครอง

ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปคือกฎหมายกำหนดลักษณะแห่งความผิดกรณีลงขายไว้อย่างไร เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าไทยจะพบว่ากฎหมายมิได้กำหนดโทษที่จะลงไว้ กรณีการลงขาย ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ อธิบายว่ากรณีความผิดในเรื่องการลงขายซึ่งไม่มีบทบัญญัติในเรื่องความผิดมาปรับใช้จะต้องใช้ประมวลกฎหมายอาญาบังคับกับความผิดแทน⁸⁷ โดยเกี่ยวข้องกับ ภาค 2 ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า⁸⁸ ในมาตราดังต่อไปนี้

ความผิดตามมาตรา 271

ความผิดตามมาตรา 271 เป็นกรณีการหลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณของที่ไม่เป็นความจริง⁸⁹ ดังที่บัญญัติว่า “ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”⁹⁰

ความผิดตามมาตรา 272

ความผิดตามมาตรา 272⁹¹ เป็นกรณีการกระทำที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

มาตรา 272 ผู้ใด

(1) เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความรายการแสดงราคา จัดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นในทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น

(2) เลียนป้าย หรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกันจนประชาชนน่าจะหลงเชื่อว่าเป็นสถานที่การค้าของตนเป็นสถานที่การค้าของผู้อื่นที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง

87. ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2555) 343-344.

88. ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า (มาตรา 271, 272 และ 275).

89. คำอธิบายใน เกียรติขจร วังนะสวัสดิ์, กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตยสภา).

90. มาตรา 271 แห่งประมวลกฎหมายอาญา.

91. คำอธิบายใน เกียรติขจร วังนะสวัสดิ์, กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตยสภา).

- (3) ไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันเป็นเท็จเพื่อให้เสียความเชื่อถือในสถานที่การค้า สินค้า อุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมของผู้หนึ่งผู้ใด โดยมุ่งประโยชน์แก่การค้าของตน
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้⁹²

กรณีความผิดตามมาตรา 275

นอกเหนือจากมาตรา 271 และ 272 ความผิดที่เกี่ยวกับการลงขายซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งปรากฏในมาตรา 275⁹³ ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดนำเข้าในราชอาณาจักรจำหน่ายหรือเสนอจำหน่าย ซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 272(1) ... ต้องระวางโทษ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 272”⁹⁴

4.5.2 กรณีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

สำหรับการฟ้องร้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน สามารถแบ่งลักษณะการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ 3 กรณี ดังนี้

ปลอมเครื่องหมายการค้า

การปลอมเครื่องหมายที่จดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และมีความผิดดังต่อไปนี้

- ความผิดตามมาตรา 108 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534⁹⁵
- ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 273

เลียนแบบเครื่องหมายการค้า

การเลียนแบบ (Imitation) เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตั้งแต่เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม อาจเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังต่อไปนี้

- มีความผิดตามมาตรา 109 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ และ

92. มาตรา 272 แห่งประมวลกฎหมายอาญา.

93. ดูคำอธิบายใน เกียรติขจร วังนะสวัสดิ์, *กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2* (กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตยสภา).

94. มาตรา 275 แห่งประมวลกฎหมายอาญา.

95. มาตรา 275 แห่งประมวลกฎหมายอาญา.

- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274

แสวงหาประโยชน์จากการปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

กรณีการแสวงหาประโยชน์จากการปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าอาจมีความผิดซึ่งแบ่งพฤติกรรมได้เป็น 3 กรณีดังต่อไปนี้

- กรณีนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อ จำหน่าย เสนอจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมปลอมหรือเลียนตาม มาตรา 108 หรือ 109 แล้วแต่กรณี
- ให้บริการหรือเสนอให้บริการที่ใช้เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมปลอมหรือเลียนตาม มาตรา 108 หรือ 109 แล้วแต่กรณี
- มีความผิดตามมาตรา 110 พรบเครื่องหมายการค้า

บรรณานุกรม

- โกวิท สมไวย, *ย่อหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2535)
- จักรกฤษณ์ ควรพจน์, *สิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห์* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม 2556)
- จิรศักดิ์ รอดจันทร์, *สิทธิบัตร: หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555)
- จิรศักดิ์ รอดจันทร์, *ลิขสิทธิ์: หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติ* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2555)
- เจษฎ์ โทณะวณิก, *กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2556)
- ไชยยศ เหมะรัชตะ, *ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา: พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เซมิคอนดักเตอร์ชิป พันธุ์พืชใหม่* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2555)
- พิศวาท สุขธนพันธุ์, *ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2552)
- อำนาจ เนตยสุภา และชาญชัย อารีวิทยาเลิศ, *คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2556).
- อรพรรณ พันสพัฒนา, *คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2549).
- อรพรรณ พันสพัฒนา, *คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์* (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557)
- Graham Dutfield and Uma Suthersanen, *Global Intellectual Property Law* (Cheltenham: Edward Elgar, 2008)
- Lionel Bently and Brad Sherman, *Intellectual Property Law* (Oxford: Oxford University Press, 2008)
- Noppanun Supasiripongchai, 'Copyright Exceptions and Digital Technology in Educational Institutions in Thailand' (2013) 44 *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 765-789
- Pawarit Lertdhame, 'The Protection of Geographical Indications in Thailand' (2014) 17(3-4) *Journal of World Intellectual Property*, 114-128
- Tanya Aplin and Jennifer Davis, *Intellectual Property Law: Text, Cases, and Materials* (Oxford: Oxford University Press, 2009)